

Lücken im Asylsystem Der Attentäter von Ansbach war straffällig und hätte nach Bulgarien abgeschoben werden sollen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, doch in De....

Lücken im Asylsystem; Der Attentäter von Ansbach war straffällig und hätte nach Bulgarien abgeschoben werden sollen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, doch in Deutschland zu bleiben

Die Welt

Dienstag 26. Juli 2016

Copyright 2016 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 2; Ausg. 173

Length: 1265 words

Byline: Manuel Bewarder

Marcel Leubecher

Body

In Würzburg verletzte vor einer Woche ein offenbar minderjähriger Flüchtling mehrere Personen mit einer Axt schwer. In Ansbach zündete am Sonntagabend ein Asylbewerber aus Syrien eine Bombe, verletzte dabei 15 Menschen und tötete sich selbst. In beiden Fällen hatte die Tat einen islamistischen Hintergrund.

Hinzu kommt die Bluttat eines Syrers am Sonntag in Reutlingen, der eine Frau mit einem Dönermesser umbrachte. Offenbar eine Beziehungstat. Und doch haben alle Fälle eines gemeinsam: Die Taten wurden von Männern begangen, denen Deutschland Schutz gewährte.

Doch wie können solche Gewalttaten von Flüchtlingen verhindert werden? Die "Welt" gibt einen Überblick darüber, wie streng die Gesetze gegen kriminelle Ausländer bereits sind, warum Abschiebungen immer wieder scheitern und welche Sicherheitsrisiken mit der Flüchtlingswelle zusammenhängen.

Was hat die Regierung bisher gegen kriminelle Ausländer unternommen?

Obwohl noch kein Täter verurteilt war, beschloss die Bundesregierung im Januar aufgrund der massenhaften Übergriffe in der Kölner Silvesternacht, kriminelle Ausländer und Asylbewerber härter zu bestrafen. Das Gesetz trat im März in Kraft. Demnach können ausländische Straftäter bereits dann ausgewiesen werden, wenn sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Dabei spielt keine Rolle, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Diese Verschärfung betrifft aber nur ein paar Delikte wie zum Beispiel Straftaten gegen das Leben, also etwa Mord oder sexuelle Übergriffe. Auch Diebstahl kann entsprechend bestraft werden - sofern dabei Gewalt angewendet

Lücken im Asylsystem Der Attentäter von Ansbach war straffällig und hätte nach Bulgarien abgeschoben werden sollen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, doch in De....

wurde oder es sich um Serientäter handelt. Der CSU gingen die Vorschläge nicht weit genug. Generalsekretär Andreas Scheuer forderte, dass straffällige Flüchtlinge auch ohne Prozess abgeschoben werden dürfen.

Werden Ausreisepflichtige auch tatsächlich abgeschoben?

Zwar wird ein Migrant mit einem abgelehnten Asylantrag umgehend ausreisepflichtig, meist wird diese Ausreise aber nicht vollzogen. Zum 31. März waren fast 220.000 Menschen als "ausreisepflichtig" erfasst. Darunter waren aber nur rund 51.000 Ausländer, die "vollziehbar ausreisepflichtig" waren. Die übrigen waren Geduldete. Das vorübergehende Bleiberecht bekommen abgelehnte Asylbewerber, bei denen tatsächliche oder rechtliche Gründe gegen eine Abschiebung sprechen.

Aber auch wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, so wie der syrische Islamist aus Ansbach, findet oft Wege, der Abschiebung zu entgehen. Herkunftsländer weigern sich, die Menschen wieder aufzunehmen. Auch gilt ein Abschiebeverbot, wenn im Heimatland Folter oder die Todesstrafe drohen.

Insgesamt gab es in den ersten fünf Monaten weniger als 11.300 Abschiebungen. Das Bundesinnenministerium rechnet damit, dass bis zum Ende des Jahres 27.000 Zuwanderer abgeschoben und 61.000 das Programm der Bundesregierung zur freiwilligen Rückkehr nutzen werden. Dem stehen allerdings mindestens 370.000 Asylbewerber gegenüber, deren Anträge in diesem Jahr voraussichtlich abgelehnt werden, die also ausreisepflichtig werden.

Warum war der Täter aus Ansbach noch in Deutschland?

Nach Angaben des Innenministeriums war der Mann in Bulgarien bereits als subsidiär Schutzberechtigter anerkannt. Danach zog er weiter, wurde in Österreich registriert und kam im Juli 2014 nach Ansbach. Daraufhin stellte er auch in Deutschland einen Asylantrag, am 2. Dezember wurde sein Asylantrag abgelehnt und die Abschiebung nach Bulgarien angeordnet. Daraufhin legte er medizinische Atteste vor, die eine psychische Labilität untermauerten. Deshalb wurde die angedrohte Abschiebung zunächst aufgehoben, in diesem Juli wurde er aber erneut zur Abschiebung nach Bulgarien aufgefordert. Noch nicht geklärt ist, warum er trotz eines abgeschlossenen Asylverfahrens in Bulgarien überhaupt ein zweites in Deutschland durchlief.

Grundlage für solche Rückführungen ist die sogenannte Dublin-Verordnung. Demnach ist jenes EU-Land für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig, in dem der Migrant zuerst registriert wurde. In der Realität gelingen Dublin-Abschiebungen nur relativ selten. Immer wieder gibt es Gerichtsurteile, die eine Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aufheben beziehungsweise die Situation für Flüchtlinge in Bulgarien als unzumutbar beurteilen. Nach Ansicht des Innenministeriums bestehen in dem Land zwar Mängel, aber keine strukturellen, die einer Überstellung im Weg stehen könnten. So wurden im vergangenen Jahr 39 Syrer nach Bulgarien abgeschoben. Insgesamt wurden 168 Menschen syrischer Herkunft mit Bezug auf die Dublin-Regeln in die zuständigen EU-Länder gebracht.

Bleiben Asylbewerber frei, obwohl sie straffällig geworden sind?

Der Staat kann nur begrenzt Freiheitsrechte einschränken, solange keine konkrete Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit besteht. Das war offenbar bei dem Syrer nicht der Fall. Auch die von ihm begangenen Straftaten waren nicht schwerwiegend genug, um den Mann nach geltender Gesetzeslage in Haft zu nehmen.

Welches Sicherheitsrisiko bergen die großen Flüchtlingszahlen?

Mit der Flüchtlingswelle im vergangenen Jahr hat sich nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden auch die Gefahr erhöht. Kriminelle hätten unerkannt einreisen können, weil aufgrund der hohen Zugangszahlen nur wenige der Migranten umfassend überprüft wurden.

Lücken im Asylsystem Der Attentäter von Ansbach war straffällig und hätte nach Bulgarien abgeschoben werden sollen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, doch in De....

Der Würzburger Axtattentäter wohnte zum Beispiel seit mehr als einem Jahr in Deutschland - eine umfassende Identitätsprüfung und ein genauer Sicherheitscheck hatte bis zuletzt aber nicht stattgefunden - obwohl beides vorgesehen ist.

Die Überprüfung stellt die Behörden vor große Probleme: Rund 70 bis 80 Prozent der Einreisenden legen keine Ausweisdokumente vor. Im Zuge des Asylverfahrens werden Identität und Herkunft dann vor allem über Befragungen sowie einen Abgleich von Fingerabdrücken und Sprachanalysen festgestellt. Im Juni noch erklärte das BAMF, dass immer noch bis zu 150.000 Asylsuchende in der Bundesrepublik nicht erkennungsdienstlich erfasst seien.

Auch wenn es wenige Statistiken dazu gibt, in welchem Umfang getrickst wird: Es wird von vielen vorgetäuschten Staatsbürgerschaften ausgegangen. Einer vertraulichen Analyse der EU-Grenzschutzagentur Frontex ist zu entnehmen, dass 2015 rund 170.000 Migranten grob überprüft wurden, die sich bei ihrer Ankunft in Griechenland als Syrer ausgaben. 14,2 Prozent von ihnen erwiesen sich jedoch als Bürger anderer Staaten. Wahrscheinlicher Grund für die Falschangabe: Migranten aus Syrien erhalten in Europa leichter einen Flüchtlingsschutz.

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, fordert, dass das BAMF wegen der Sicherheitslage Nachprüfungen durchführen müsse. "Fast alle Syrer, die 2015 eingereist sind, haben lediglich einen Fragebogen ausgefüllt, ohne intensive Befragungen", sagte Wendt der "Welt". Er gestand aber auch ein: "Einzelne Kriminelle können immer durchrutschen, hundertprozentig wird die Erfassung nie sein."

Geht von Flüchtlingen eine besonders hohe Gefahr aus?

Eine von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) angestoßene Erhebung kommt zu dem Schluss, dass Zuwanderer grundsätzlich nicht mehr Straftaten begehen als Deutsche. Besonderes Augenmerk richten die Sicherheitsbehörden dennoch auf Migrationsbewegungen und eine damit zusammenhängende islamistische Terrorgefahr. Denn: Obwohl die Terrormiliz IS für Anschläge in Europa eigentlich nicht auf den Flüchtlingsstrom angewiesen ist, hatten sich beispielsweise Attentäter von Paris unter die Migranten gemischt und Kontrolllücken ausgenutzt.

Fast alle Syrer haben lediglich einen Fragebogen ausgefüllt Deutsche Polizeigewerkschaft

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

REUTERS/MICHAELA REHLE

Ermittler sichern in Ansbach Spuren am Tatort. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) äußert sich zur "Schreckenswoche"

dpa/ Daniel Karmann

MICHAELA REHLE

Daniel Karmann

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Lücken im Asylsystem Der Attentäter von Ansbach war straffällig und hätte nach Bulgarien abgeschoben werden sollen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, doch in De....

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); ABSCHIEBUNG (90%); BOMBEN & SPRENGKÖRPER (90%); GESETZGEBUNG (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); VERURTEILUNGEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (78%); MORD (78%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (78%); SEXUALDELIKTE (78%); ISLAM & MUSLIME (77%); SELBSTMORD (77%); STRAFTATEN (76%); STRAFZUMESSUNG (76%); TÖTUNGSDELIKTE (76%); GEFÄNGNISSTRAFEN (75%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (74%); STRAFAUSSETZUNG & BEWÄHRUNG (73%); DIEBSTAHL (69%); SEXUELLE BELÄSTIGUNG (69%); TODESSTRAFE (68%); GERICHTSURTEILE (67%)

Geographic: WÜRZBURG, DEUTSCHLAND (74%); KÖLN, DEUTSCHLAND (59%); BAYERN, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (90%); SYRIEN (89%); BULGARIEN (88%); ÖSTERREICH (59%)

Load-Date: July 26, 2016

End of Document